CAJA POPULAR SAN JOSÉ ITURBIDE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

CONTRATO DE CRÉDITO CPSJI EXTRA

RECA: 13157-140-044492/01-02328-0926

Contrato de Apertura de Crédito número _____, que celebran por una parte la **Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo denominada Caja Popular San José Iturbide S.C. de A.P. de R.L. de C.V**; representada en este acto por su representante legal _____, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL ACREDITANTE"** y por la otra parte, el (la) C. _____ a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL ACREDITADO"** , mismos que se sujetan de conformidad al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES

"EL ACREDITANTE"

I.- Declara, que es una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida conforme las leyes mexicanas con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto social es el fomento del ahorro, y la colocación de préstamos; y acredita su legal Constitución mediante Escritura Pública número 7,317 de fecha 14 de Diciembre de 2012, pasada ante la Fe del Licenciado Jorge Francisco González García, Notario Público número 6, del Municipio de Tierra Blanca, Estado de Guanajuato, misma que es el acta complementaria de la escritura pública 24,827 de fecha 26 de julio de 2012 otorgada en Tierra Blanca, Guanajuato, ante la fe del Licenciado Alberto Ferro De La Sota, Notario Público número 1 en el Estado y que está debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 544*32 de fecha 29 de enero de 2013.

II.- Que es una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 210-27758/2013 y 120-99/2013.

III.-Que cuenta con las facultades necesarias y suficientes para obligarse en términos del presente contrato, según consta en la Escritura Pública Número 8,603 (Ocho Mil Seiscientos Tres), de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil diecinueve, otorgada ante la Fe del Licenciado. Abdiel Ferro Mendoza, Notario Público No. 4 (cuatro), de la Ciudad de San José Iturbide, Estado Guanajuato, con domicilio ubicado en calle Allende numero 8 ocho, interior D, Colonia Centro, de la Ciudad de San José Iturbide, Estado de Guanajuato.

IV.- Que tiene su domicilio en calle Juárez No. 17, Colonia Centro, de la ciudad de San José Iturbide, del estado de Guanajuato, México, C.P. 37980. Para todos los efectos legales que el presente contrato pudiera causar.

V.- Que cuenta con una página de internet en la siguiente dirección www.cpsji.com.mx y que además mantiene activas cuentas de redes sociales de internet en Facebook, YouTube e Instagram las cuales pueden ser consultadas en las siguientes direcciones respectivamente https://youtube.com/@cajapopularsanjoseiturbide7501 www.facebook.com/coopsji, y www.instagram.com/cajapopularsanjoseiturbide/ .

VI.- El presente contrato se encuentra inscrito en el registro de contratos de adhesión (RECA) a que hace mención la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, bajo número **13157-140-044492/01-02328-0926**

"EL ACREDITADO"

I.- Manifiesta ser parte de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con número de Socio _____

II.- Manifiesta que, es una persona física, mayor de edad, con plena capacidad económica y legal para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

III.- Que, para los efectos del presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en_____, Colonia_____, perteneciente al Municipio y/o Alcaldía de_____, Estado de_____.

IV.- Que, a la firma del presente contrato, no se encuentran instauradas demandas en su contra, ya sea civil, mercantil, penal, laboral ni cualquier otra índole y/o situación alguna que pudiera afectar la exigibilidad del presente instrumento.
VI.- Que tiene conocimiento del contenido relativo al costo anual total (CAT), que es para fines informativos y de comparación exclusivamente sin el correspondiente IVA por lo que no forman parte de los términos y condiciones del presente crédito y en consecuencia la información referida no es vinculante para formalizar el crédito citado.

Manifestando lo anterior, las partes se obligan de común acuerdo en términos de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO: se otorga a favor del **"EL ACREDITADO"**, un Crédito, denominado **"CPSJI EXTRA"**.
SEGUNDA. -EL MONTO DEL CRÉDITO: El monto del crédito **"CPSJI EXTRA"** es por la cantidad de **$_____ (_____)** y en esta cuantía, no quedan comprendidos los intereses ordinarios, intereses moratorios, ni el I.V.A. que deba cubrir el **"EL ACREDITADO"** y que se causen en virtud del presente Contrato y la firma del título de crédito denominado Pagaré, como el cual se agrega al presente instrumento como anexo No 1.
TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO: El pago del crédito y lo que derive de este, deberá hacerse en un plazo de _____ meses mediante descripción en la Tabla de Amortización, como anexo No 2, contados a partir de la fecha del presente contrato, siempre y cuando se encuentren al corriente en los pagos y no se haya dado por vencido anticipadamente el crédito, no obstante su terminación, este contrato producirá todos los efectos legales hasta que **"EL ACREDITADO"** haya liquidado en su totalidad todas las cantidades adeudadas a su cargo y el plazo señalado no es PRORROGABLE.
CUARTA. - DE LOS INTERESES ORDINARIOS: "EL ACREDITADO", se obliga a pagar a partir de la fecha de celebración del presente instrumento y durante la vigencia de este, los **intereses ordinarios** que se generen del saldo insoluto del monto otorgado, a una tasa de interés el cual será fijo y **anual del _____%** y **mensual de ____%,** dicho interés se devengará diariamente del saldo insoluto del crédito. Los intereses ordinarios que se generen a razón del crédito causarán el impuesto al valor agregado (I.V.A) correspondiente, mismos que deberán ser cubiertos junto con el pago del capital programado conforme al Tabla de Amortización. Los intereses ordinarios no podrán ser exigidos ni pagados por adelantado, sino únicamente por los periodos vencidos conforme a la ya mencionada Tabla de Amortización.
CÁLCULO: LOS INTERESES ORDINARIOS que **"EL ACREDITADO"** debe pagar a **"EL ACREDITANTE"** por la disposición del crédito, se calcularán dividiendo la tasa de interés ordinaria anual fija entre 360 (trescientos sesenta) días el resultado obtenido se multiplicará por el número de días del periodo transcurridos desde la fecha de pago hasta la fecha de cálculo, el resultado se multiplicará por el saldo insoluto de capital de crédito, durante cada periodo en que se devenguen. Los intereses ordinarios después de calcularse generarán el porcentaje vigente por concepto de I.V.A. y deberán cubrirse conjuntamente con los pagos periódicos para el rembolso del crédito.
QUINTA.- DE LOS INTERESES MORATORIOS: en caso de que **"EL ACREDITADO"** incurriese en incumplimiento oportuno de sus obligaciones de pago programado conforme el Tabla de Amortización, se obligan a pagar una tasa **de interés moratoria anual fija al ____ %**, **mensual del ____ %** sobre abono no cubierto, hasta que liquide la totalidad del pago vencido, aclarando de encontrarse en este supuesto **"EL ACREDITADO"** al momento de realizar abono alguno, este concepto será el primero en cobrarse.
CÁLCULO: LOS INTERESES MORATORIOS, que **"EL ACREDITADO"** debe pagar a **"EL ACREDITANTE"** se calcularán dividiendo la tasa de interés moratoria anual fija aplicable entre 360 (trescientos sesenta) días multiplicando el resultado obtenido, por el número de días transcurridos en mora desde la fecha en que debió realizarse el pago de la amortización, hasta la fecha de cálculo y el resultado a su vez se multiplicará por las amortizaciones vencidas, cuando el crédito se clasifique como vencido el interés se calculará sobre el saldo insoluto del crédito.

SEXTA. - Manifiesta **"EL ACREDITADO",** que los intereses pactados en las cláusulas **CUARTA. -DE LOS INTERESES ORDINARIOS y QUINTA. -DE LOS INTERESES MORATORIOS**, no son excesivos, ni se convienen por extrema necesidad de obtener el crédito.

SÉPTIMA. -DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO: La disposición del crédito podrá realizarse mediante traspasos internos, cheques, transferencia interbancaria y/o efectivo de acuerdo con la disponibilidad en ventanilla de la sucursal.

OCTAVA. - DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO "I.V.A.": este impuesto será cubierto por **"EL ACREDITADO",** el cual corresponderá al 16% de los intereses cobrados, aclarando que serán cobrados conforme lo estipulado en la cláusula cuarta y quinta del presente contrato.

NOVENA. -DE LOS DÍAS DE PAGO EN FECHA INHÁBIL: Las partes convienen que los días de pago que sean inhábil, se trasladarán al siguiente hábil, sin penalización alguna, y serán conforme a la Tabla de Amortización agregado el presente como anexo 2.

DÉCIMA. - "EL ACREDITADO" manifiesta, que este crédito denominado **"CPSJI EXTRA"**, es totalmente independiente, en el supuesto que en la actualidad contara ya con algún otro crédito y las obligaciones son independientes tanto de uno, como de otro.

DÉCIMA PRIMERA. - LUGAR, FECHA Y FORMA DE PAGO: "LAS PARTES" acuerdan que el lugar de pago será en el domicilio de **"EL ACREDITANTE"** o en cualquiera de sus sucursales, en los horarios de atención al público conocidos por **"EL ACREDITADO"** o en su caso a través de dispositivo móvil.

La fecha de pago es el día del mes que **"EL ACREDITADO"** se compromete a realizar los pagos de acuerdo con la Tabla de Amortización pactada al momento del otorgamiento del crédito, por lo que ésta fecha es el día límite de pago del saldo deudor para no generar mora. Dichos pagos se realizarán en una única exhibición o en varias según lo convenido, en moneda nacional y sin necesidad de previo requerimiento de cobro, dichos pagos están integrados por el importe al CAPITAL y ACCESORIOS (según apliquen). **"EL ACREDITADO"** podrá efectuar sus pagos ya sea en efectivo, transferencia o a través de cheque bajo la condición de "salvo buen cobro".

Dichos pagos se podrán efectuar en la sucursal o sucursales de **"EL ACREDITANTE"** y en caso de transferencias en las Instituciones Bancarias designadas por **"EL ACREDITANTE"** mismas que se informarán en la sucursal o sucursales de **"EL ACREDITANTE"**.

Los pagos que **"EL ACREDITADO"** efectué se acreditarán según el medio de pago que utilicé, de la siguiente forma:

a) Efectivo: se acreditará el mismo día;

b) Traspasos internos: El mismo día de forma inmediata;

c) Cheque: El pago se acreditará a más tardar el tercer día hábil bancario siguiente. Lo anterior, en el entendido de que cualquier cheque se recibirá salvo buen cobro de la institución bancaria BBVA y de tres a cuatro días para los cheques para el resto de las instituciones financieras.

d)Transferencia Bancaria: se acreditará a más tardar el día hábil bancario siguiente, después de que **"EL ACREDITADO"** informe a **"EL ACREDITANTE"**.

DÉCIMA SEGUNDA. - PRELACIÓN DE PAGOS: Los pagos que realice **"EL ACREDITADO"** serán aplicables en el siguiente orden:

a) Intereses moratorios y el respectivo impuesto al valor agregado, según aplique.

b) Intereses ordinarios y el respectivo impuesto al valor agregado, según aplique.

c) Capital.

Por lo que invariablemente para poder impactar a la amortización del Saldo Insoluto del crédito, primeramente, deberán haberse cubierto en su totalidad los incisos a), b) y c) según corresponda.

DÉCIMA TERCERA. - PAGOS ANTICIPADOS: "EL ACREDITANTE" está obligado a aceptar pagos anticipados de los créditos menores al equivalente a 900,000 UDIS. Lo anterior, siempre que **"EL ACREDITADO"** lo solicite, esté al corriente en los pagos exigibles, de conformidad con el Tabla de Amortización vigente. Las solicitudes de pago anticipado no serán aplicables tratándose de créditos en cuenta corriente.

Cuando **"EL ACREDITADO"** efectúe un pago anticipado, **"EL ACREDITANTE"** deberá informarle por escrito el saldo del capital; y entregar la Tabla de Amortización que corresponda, reflejando la disminución del plazo o del monto; dicha información se deberá dar por escrito al aplicar el pago.

Cuando el importe de los pagos anticipados sea menor al saldo insoluto del crédito, **"EL ACREDITANTE"** deberá reducir el monto de los pagos periódicos pendientes, o bien reducir el número de pagos a realizar cuando así lo indique el socio de que se trate.

"EL ACREDITANTE" deberá calcular el importe de los intereses por devengar, con base en el nuevo monto del capital. Tratándose de pagos anticipados por un importe igual al saldo insoluto, **"EL ACREDITANTE"**, además del comprobante del pago, deberá entregar a El socio el finiquito y demás documentación correspondiente.

DÉCIMA CUARTA: PAGOS ADELANTADOS: Cuando **"EL ACREDITADO"** lo solicite, **"EL ACREDITANTE"** deberá recibir pagos que aún no sean exigibles, con el fin de aplicarlos a cubrir pagos periódicos inmediatos siguientes:

Cuando el importe del pago sea superior al que deba cubrirse en un período, **"EL ACREDITANTE"** deberá obtener de **"EL ACREDITADO"** un escrito con firma autógrafa que incluya la leyenda siguiente: **"EL ACREDITADO"** autoriza que los recursos que se entregan en exceso a sus obligaciones exigibles, no se apliquen para el Pago Anticipado del principal, sino que se utilicen para cubrir por adelantado, los pagos periódicos del Crédito inmediatos siguientes.

"EL ACREDITANTE" deberá reconocer como pasivo el monto que entregue **"EL ACREDITADO"**, con la finalidad de adelantar sus amortizaciones inmediatas siguientes, conforme a su Tabla de Amortización. **"EL ACREDITANTE"** deberá generar la(s) orden(es) de transferencia de la cuenta origen (pasiva), a la cuenta destino (crédito), en las fechas correspondientes a la Tabla de Amortización para cubrir los pagos periódicos inmediatos siguientes del crédito. La presente modalidad de pago adelantado no modifica la Tabla de Amortización vigente.

DÉCIMA QUINTA. -DE LAS GARANTÍAS: "EL ACREDITADO", otorgarán como garantías a **"EL ACREDITANTE"** el título de crédito denominado PAGARÉ firmado a su favor por la cantidad señalada en la cláusula segunda, además de la garantía liquida que constituyen sus haberes, aclarando que esta última solo aplicará para **"EL ACREDITADO"** como lo es únicamente la(s) cuenta de:

a.) Ahorro Ordinario en garantía: _____ importe: $ _____

b.) Depósito a Plazo Fijo en garantía: _____ importe: $ _____

En relación con la garantía liquida, esta será liberada por **"EL ACREDITANTE"** únicamente cuando **"EL ACREDITADO"** liquide en su totalidad la obligación nacida motivo del presente instrumento. Dicha garantía se encuentra previamente contratada o constituida con anterioridad a la operación a la que garantiza, según corresponda.

DÉCIMA SEXTA. - DEL VENCIMIENTO ANTICIPADO:

1. Vencimiento, por acumular 3 tres pagos o más no realizados en tiempo y forma pactada conforme a la Tabla de Amortización agregado al presente como anexo No 2,

2. Si **"EL ACREDITADO"** proporciona datos falsos o inexactos tendientes a obtener el crédito, sin perjuicio de las acciones penales o administrativas que esta causa origine.

3. Si **"EL ACREDITADO"** a juicio de **"EL ACREDITANTE" afrontará** conflictos o situaciones de carácter judicial, administrativo, fiscal, laboral o de cualquier naturaleza que afecten sustancialmente su capacidad de pago.

4. Por no cumplir con todas y cada una de las obligaciones asumidas en el presente Contrato, por lo que **"EL ACREDITADO"** está de acuerdo en que el incumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones será causa suficiente para que **"EL ACREDITANTE"** lo de por vencido anticipadamente.

DÉCIMA SÉPTIMA. - AUTORIZACIÓN A DISPOSICIÓN DE HABERES POR MORA: "EL ACREDITADO" autoriza expresamente a **"EL ACREDITANTE"** para cargar en cualquiera de las cuentas que **"EL ACREDITADO"** mantenga con **"EL ACREDITANTE"** el importe de cualquier saldo insoluto y sus accesorios provenientes de la apertura del crédito a que se refiere este contrato y bajo la prelación de conceptos a que se refiere la cláusula **"DÉCIMA SEGUNDA. - PRELACIÓN DE PAGOS"** del presente contrato.

Los cargos que se realicen a **"EL ACREDITADO"** serán aplicables en el siguiente orden:

a) Intereses moratorios y el respectivo impuesto al valor agregado, según aplique.

b) Intereses ordinarios y el respectivo impuesto al valor agregado, según aplique.

c) Capital.

Las partes acuerdan que dicha autorización será efectiva respecto de los montos exigibles o vencidos y en la relación a las fechas de pago que **"EL ACREDITANTE"** haya pactado previamente con **"EL ACREDITADO"**, mismas que se encuentran establecidos en la tabla de amortización que forma parte integrante del presente contrato

DÉCIMA OCTAVA. - RECURSOS DE PROCEDENCIA LÍCITA: "EL ACREDITADO" se obligan a que el monto recibido por concepto de crédito otorgado, lo destinarán para actividades lícitas y así mismo, manifiestan que los recursos con los que cubrirá el crédito provienen igualmente de actividades y fuentes lícitas.

DÉCIMA NOVENA.-DE LA CONFIDENCIALIDAD: ""**EL ACREDITANTE"**, no podrá proporcionar información alguna sobre las operaciones y el estado de las cuentas del **"EL ACREDITADO"**, únicamente podrá proporcionar esta información a este mismo, a sus representantes legales debidamente acreditados o a las personas que cuenten con poder para recibir esta información; salvo en los casos en que el requerimiento de información, provenga de autoridades fiscales, judiciales, administrativas o del trabajo y que estas hayan sido solicitadas como lo determina la normativa aplicable a las entidades financieras sujetas a supervisión como la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores).

De igual manera **"EL ACREDITADO"**; manifiesta que conoce el aviso de privacidad de **"EL ACREDITANTE"**, ya que a la firma del presente instrumento les fue dado a conocer y lo firmaron, además de que le fue explicado detalladamente por el personal del área de crédito su contenido.

VIGÉSIMA. - "DE LOS ESTADOS DE CUENTA: "EL ACREDITANTE" emitirá a **"EL ACREDITADO"**, un estado de cuenta en forma mensual, que estará a disposición de este último en las sucursales u oficinas de **"EL ACREDITANTE"**, así como a solicitud expresa, previa presentación de identificación oficial vigente. La entrega del estado de cuenta y/o consulta de movimientos esté disponible en las sucursales de "CPSJI" en forma mensual dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de corte que corresponda, **"EL ACREDITADO"** podrá obtener el Estado de Cuenta y/o consulta de movimientos presentando una identificación oficial (vigente) que acredite su personalidad o el carácter con el que comparece.

VIGÉSIMA PRIMERA. - CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS: Asimismo, **"EL ACREDITANTE"** pone a disposición de **"EL ACREDITADO"** el personal con la finalidad de que en día hábil y sin costo alguno, consulte saldos, transacciones y/o movimientos generados. Para poder realizar dichas consultas **"EL ACREDITADO"** tendrá que presentar su identificación oficial vigente.

VIGÉSIMA SEGUNDA: BENEFICIOS "EL ACREDITADO": "EL ACREDITADO" acepta y otorga su consentimiento para contar con un seguro contratado en cualquier aseguradora nacional conforme a las políticas que **"EL ACREDITANTE"** tiene establecidas para ayuda funeraria, protecciones al ahorro y al saldo de créditos.

El servicio de protecciones es gratuito y no tendrá ningún costo para **"EL ACREDITADO"**, no obstante, el beneficio será mutuo. Es importante advertir, que tanto la ayuda funeraria y las protecciones al ahorro y préstamo no aplicarán para **"EL ACREDITADO"** de acuerdo con la edad de su ingreso a **"EL ACREDITANTE"** (Caja Popular San José Iturbide S.C. de A.P. de R.L. de C.V.) establecido acorde a la póliza de seguro vigente.

Asimismo, **"EL ACREDITADO"**, se obliga a dar a conocer a sus beneficiaros el contenido de la presente cláusula. Así mismo el **"EL ACREDITADO"**, acepta que las condiciones de protección y aseguramiento podrán ser modificadas en cualquier momento por políticas o condiciones particulares que impongan las compañías aseguradoras, por lo que desde este momento renuncia a cualquier acción presente o futura en contra del **"EL ACREDITANTE"** por el cambio de condiciones que no estén al alcance de esta última.

Los reglamentos para ayuda de gastos funerarios, protecciones al ahorro y al saldo de créditos, así como los importes y requisitos para los beneficiarios, se podrán consultar en cualquier sucursal presentando la identificación oficial vigente.

VIGÉSIMA TERCERA. - ACLARACIONES, CONSULTAS O INCONFORMIDADES: En el supuesto que **"EL ACREDITADO"** no esté de acuerdo, con alguno de los movimientos que aparecen en su estado de cuenta o comprobante de la operación, se sujetará al siguiente procedimiento:

Deberá presentar por escrito a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), la cual se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de **"EL ACREDITANTE"**, ubicada en calle Juárez Número 17 de esta ciudad de San José Iturbide, Guanajuato a través del número telefónico 419-198-00-60 ext. 132, y correo electrónico une@cpsji.com.mx.

Se realiza la explicación del proceso de aclaración contenido en el artículo 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros apegándose al procedimiento previsto en este, el cual se transcribe, y al cual se sujeta "CPSJI":

I. Cuando **"EL ACREDITADO"** no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de que se trate, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los casos, la institución estará obligada a acusar recibo de dicha solicitud.

Tratándose de cantidades a cargo de **"EL ACREDITADO"** dispuestas mediante cualquier mecanismo determinado al efecto por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en disposiciones de carácter general, **"EL ACREDITADO"** tendrá el derecho de no realizar el pago cuya aclaración solicita, así como el de cualquier otra cantidad relacionada con dicho pago, hasta en tanto se resuelva la aclaración conforme al procedimiento a que se refiere este artículo;

II. Una vez recibida la solicitud de aclaración, la institución tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días para entregar al Socios el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por **"EL ACREDITADO"**. En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales.

El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal de la institución facultado para ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita la institución, resulte procedente el cobro del monto respectivo, **"EL ACREDITADO"** deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada en términos de esta disposición;

III. Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere la fracción anterior, la institución estará obligada a poner a disposición de **"EL ACREDITADO"** en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de que se trate, el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas;

IV. En caso de que la institución no diere respuesta oportuna a la solicitud de **"EL ACREDITADO"** o no le entregare el dictamen e informe detallado, así como la documentación o evidencia antes referidos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, impondrá multa en los términos previstos en la fracción XI del artículo 43 de esta Ley por un monto equivalente al reclamado por **"EL ACREDITADO"** en términos de este artículo, y

V. Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en este artículo, la institución no podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia."

Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de los Socios de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables, así como de las sanciones que deban imponerse a la institución por incumplimiento a lo establecido en el presente artículo. Sin embargo, el procedimiento previsto en este artículo quedará sin efectos a partir de que **"EL ACREDITADO"** presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos y plazos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

VIGÉSIMA CUARTA: UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS: En cumplimiento a las disposiciones legales aplicables **"EL ACREDITANTE"** pone a disposición de **"EL ACREDITADO"** el número y datos de identificación de la unidad especializada de atención a usuarios, así como la información de la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros (CONDUSEF):

Unidad especializada de atención a usuarios de **"EL ACREDITANTE"**, ubicada en Calle Juárez No. 17, Colonia Centro, C.P. 37980, San José Iturbide, Guanajuato, a través del número de teléfono 419-198-00-60 ext. 132 y correo electrónico: une@cpsji.com.mx.

Comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios financieros (CONDUSEF), teléfono lada sin costo 800 999 80 80 y en la ciudad de México al 55 5340 09 99 página de internet www.condusef.gob.mx y correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx.

VIGÉSIMA QUINTA. – AUTORIZACIÓN PARA FINES PUBLICITARIOS: En mi carácter de **"EL ACREDITADO"** autorizo a **"EL ACREDITANTE"** para que utilice mis datos personales para fines publicitarios o de mercadotecnia, en términos de la presente cláusula.

_____ SI ACEPTO	_____ NO ACEPTO	_____ FIRMA DE CONSENTIMIENTO DE **"EL ACREDITADO"**

La autorización para que los datos de **"EL ACREDITANTE"** puedan utilizarse para publicidad o mercadeo, puede ser revocada por **"EL ACREDITADO"** en cualquier momento, presentando por escrito en formato libre la revocación de la autorización en cualquier sucursal de **"EL ACREDITANTE"**, o en su caso podrá inscribirse en el Registro Público de Usuarios (en adelante REUS) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la página oficial de internet de la CONDUSEF https://www.gob.mx/condusef.

Para hacer efectiva la revocación señalada en el párrafo anterior, **"EL ACREDITANTE"** tiene como límite los siguientes plazos: Cuando **"EL ACREDITADO"** se inscriba en el REUS o presente su escrito libre en sucursal dentro del periodo del primero al décimo quinto día del mes, surtirá efectos el día último del mes inmediato siguiente a aquel que haya realizado el trámite (máximo 60 días). - Cuando **"EL ACREDITADO"** se inscriba en el REUS o presente su escrito libre en sucursal dentro del periodo del día décimo sexto y el último día del mes, surtirá efectos a partir del día quince del segundo mes siguiente a aquel que haya realizado el trámite (máximo 60 días).

VIGÉSIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificación a los términos del presente Contrato, será dada a conocer a **"EL ACREDITADO"** por lo menos con 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha prevista, mediante comunicado por escrito que se publicará en las instalaciones de la Cooperativa; para el efecto de que **"EL ACREDITADO"** manifieste su conformidad o inconformidad con las nuevas disposiciones, en caso de que **"EL ACREDITADO"** no manifieste inconformidad alguna dentro de los 30(treinta) días siguientes a la publicación del aviso, se entenderán aceptadas las condiciones contractuales modificadas.

"EL ACREDITADO" podrá solicitar la terminación del presente contrato dentro de los 30 (treinta) días posteriores al aviso arriba señalado, sin responsabilidad alguna a su cargo y, bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir **"EL ACREDITADO"**, en su caso, los adeudos pendientes que se generen hasta el término de la operación, sin que **"EL ACREDITANTE"** pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa **"EL ACREDITANTE"** no podrá cobrar cantidad adicional o comisión alguna en caso de que **"EL ACREDITADO"** solicite la terminación del presente Contrato.

"EL ACREDITANTE" no podrá establecer nuevas comisiones, ni incrementar su monto, ni modificar tasas de interés salvo el caso de reestructuración del crédito, previo consentimiento expreso del socio.
"EL ACREDITADO" contará con un periodo de gracia de 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del presente Contrato, para cancelarlo, en cuyo caso **"EL ACREDITANTE"** no podrá cobrar comisión alguna, regresando las cosas al estado en que se encontraban antes de su firma, sin responsabilidad para **"EL ACREDITADO"**. Lo anterior, siempre y cuando **"EL ACREDITADO"** no haya utilizado u operado el crédito contratado. La solicitud de cancelación deberá presentarse por escrito en la sucursal de **"EL ACREDITANTE"** en la que tiene aperturada su cuenta; para lo cual **"EL ACREDITANTE"** deberá cerciorarse de la identidad de **"EL ACREDITADO"** que formula la solicitud mediante la confirmación de sus datos, personalmente y en su expediente.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. - CANCELACIÓN DEL CONTRATO: "EL ACREDITADO" contará con un período de gracia de diez días hábiles posteriores a la firma del presente contrato, para cancelarlo, en cuyo caso, **"EL ACREDITANTE"** no cobrara Comisión alguna, regresando las cosas al estado en el que se encontraban antes de su firma, sin responsabilidad alguna para **"EL ACREDITANTE"**. Lo anterior, siempre y cuando **"EL ACREDITADO"** no haya utilizado u operado los productos o servicios financieros contratados.
VIGÉSIMA OCTAVA: VIGENCIA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato tendrá como duración, el plazo a que se refiere la cláusula de **Vigencia de Contrato**. **"EL ACREDITADO"** deberá liquidar a **"EL ACREDITANTE"** el Crédito y sus accesorios, o antes del plazo si incurre en cualquiera de las causas de vencimiento anticipado o en el caso que determine cubrir en forma anticipada. En caso de incumplimiento en el pago del préstamo, el Contrato permanecerá vigente hasta el total cumplimiento de las obligaciones consignadas en el mismo, aún en caso de exigir su cumplimiento ya sea de manera administrativa o judicial.
"EL ACREDITADO" puede solicitar la terminación anticipada del Contrato, bastando para ello la presentación de una solicitud por escrito en cualquier sucursal de **"EL ACREDITANTE"** por teléfono o correo electrónico, para lo cual se le acusará recibo, con el número de folio correspondiente **"EL ACREDITANTE"** se cerciorará de la autenticidad y veracidad de la identidad del solicitante, ya sea vía telefónica, de manera personal y directa. En caso de terminación anticipada se procederá como sigue:
1. Se dará por terminado el contrato el día hábil siguiente a aquél en que reciban la solicitud si no existen adeudos. De lo contrario, **"EL ACREDITANTE"**, a más tardar el día hábil siguiente al de la recepción de la solicitud, comunicará a **"EL ACREDITADO"** el importe de los adeudos y dentro de los cinco días hábiles siguientes a su solicitud pondrá a su disposición dicho dato, en las instalaciones de **"EL ACREDITANTE"** y una vez liquidados los adeudos se dará por terminado el contrato.
2. **"EL ACREDITANTE"**, entregará a **"EL ACREDITADO"** el saldo, en su caso, en la fecha en que se dé por terminada la operación, al no haber acudido **"EL ACREDITADO"** a la sucursal u oficina de **"EL ACREDITANTE"**, informará por escrito o por vía telefónica que se encuentra a su disposición y señalando las formas cómo le puede ser dispuesto.
3. **"EL ACREDITANTE"** Pondrá a disposición de **"EL ACREDITADO"**, dentro de diez días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte, el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación.
4. **"EL ACREDITANTE"**, reportará a la sociedad de información crediticia correspondiente, el estado que guarda la Cuenta de **"EL ACREDITADO"**, en los términos que señala la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
5. **"EL ACREDITANTE"**, procederá a cancelar los Medios de Disposición vinculados al Contrato en la fecha de presentación de la solicitud, y **"EL ACREDITADO"** deberá hacer entrega de éstos o manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que fueron destruidos o que no cuenta con ellos, y estará en el entendido de que no podrá hacer disposición alguna a partir de dicha fecha;
6. Se rechazará cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la cancelación de los Medios de Disposición. En consecuencia, no se podrán hacer nuevos cargos adicionales a partir del momento en que se realice la cancelación, excepto los ya generados; **"EL ACREDITANTE"** deberá abstenerse de cobrar a **"EL ACREDITADO"** comisión o penalización por la terminación del contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. -DE LAS COMISIONES: Este producto no genera comisión alguna por la contratación, disposición, administración o manejo ordinario del producto. Lo anterior no será aplicable a los gastos de cobranza previstos expresamente en la cláusula siguiente, los cuales únicamente podrán generarse en los supuestos y bajo las condiciones ahí establecidos.

TRIGÉSIMA. -DE LOS GASTOS DE COBRANZA: "EL ACREDITANTE" cobrará a **"EL ACREDITADO"** el 20% del monto del saldo insoluto más intereses ordinarios por concepto de gastos de cobranza, esto únicamente cuando **"EL ACREDITADO"** tenga omisión de pago por más de 89 días mora y la cuenta sea canalizada a un despacho externo de cobranza con la finalidad de recuperar el saldo que quedó pendiente, esto a solicitud del área de Cobranza de **"EL ACREDITANTE"** quien podrá en su caso también tomar los haberes que tenga en su cuenta **"EL ACREDITADO"**.

TRIGÉSIMA PRIMERA. -COSTO ANUAL TOTAL (CAT): "EL ACREDITADO" está de acuerdo con la explicación del (CAT), que para este contrato es equivalente al _____ % sin I.V.A., mismo que significa: "costo anual total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos" en términos de lo que señalan las disposiciones legales aplicables.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - CÁLCULO DE INTERESES. Los intereses se calcularán de manera diaria, por lo que la fecha de corte será, la estipulada en el anexo 2, Tabla de Amortización que forma parte integrante del presente contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA. - Ambas partes manifiestan que para la celebración del presente instrumento no existe dolo, error, mala fe o razón alguna que pudiera invalidar su cumplimiento.

TRIGÉSIMA CUARTA. - "EL ACREDITADO" otorga su autorización expresa, de forma independiente al presente contrato, mediante el formato de consulta de historial crediticio (establecido por las Sociedades de Información Crediticia), para que **"EL ACREDITANTE"** solicite a la (s) Sociedad (es) de Información Crediticia Nacional (es) o extranjera(s) toda la información relativa a su historial crediticio. Por lo que se hace del conocimiento a **"EL ACREDITADO"** que **"EL ACREDITANTE"** quedó autorizado para realizar revisiones periódicas y proporcionar información sobre el historial crediticio a dicha (s) sociedad(es) que considere necesaria (s), en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. La autorización estará vigente cuando menos durante tres años contados a partir de la fecha de su firma en el referido formato o en tanto exista una relación jurídica con **"EL ACREDITANTE"**

"EL ACREDITADO" manifiesta que conoce plenamente la naturaleza, alcance y las consecuencias de la información que se solicitará en forma periódica para su análisis financiero y crediticio, y están consiente(s) de las implicaciones que el incumplimiento en el pago del crédito otorgado le puede generar, así como que dicho historial crediticio podrá servir de base para la aprobación de futuros créditos, con **"EL ACREDITANTE"** o con alguna otra entidad crediticia.

TRIGÉSIMA QUINTA – DE LA PROTECCIÓN ECOLÓGICA: "EL ACREDITADO" se compromete a manejar racionalmente los recursos naturales y preservar el medio ambiente, atacando las medidas y acciones dictadas por las autoridades competentes, de conformidad a la legislación ambiental aplicable.

TRIGÉSIMA SEXTA.– ACCESO AL PERSONAL: "EL ACREDITADO" autoriza que personal de **"EL ACREDITANTE"** y/o personal de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), organismo internacional o nacional que haya intervenido en el financiamiento, tenga acceso a sus empresas o negocio, les solicite documentación y tenga acceso a la información de la contabilidad datos que les soliciten en relación con la aplicación del financiamiento otorgado y con la ejecución de los proyectos y programas respectivos; así como la facultad para designar un interventor o imponer cualquier otra medida legal, cuando **"EL ACREDITADO"** no cumpla con las obligaciones establecidas en este contrato. En cuyo caso con los gastos que se ocasionen, serán a su cargo. En el entendido que, si los recursos se destinan a cualquier fin diverso, deberá entenderse como fraude o abuso de confianza en los términos del Código Penal aplicable en el estado de Guanajuato.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. – FINALIDAD DEL CRÉDITO: "EL ACREDITADO" se obliga a invertir el importe del total del crédito, de acuerdo con lo estipulado en el Proyecto Agropecuario presentado por **"EL ACREDITADO"** o **"EL ACREDITANTE"**,

para cada ciclo o periodo productivo durante el pazo de vigencia del presente contrato. Dirigido con la finalidad principalmente del sector primario.

TRIGÉSIMA OCTAVA. – DESVIACIÓN DEL DESTINO DEL CRÉDITO: En caso de que **"EL ACREDITADO"** desviara en forma parcial o total el destino del crédito hacia objetivos no citados o no previstos, **"EL ACREDITANTE"** podrá dar por vencido anticipadamente los plazos convenidos con **"EL ACREDITADO"** y hacerle exigible de manera inmediata el reembolso del saldo insoluto de crédito, más intereses y accesorios legales que se deriven de la misma operación.

TRIGÉSIMA NOVENA. - "EL ACREDITADO" manifiesta que se le explico cada documento que integra el presente contrato y se le dio copia simple de cada uno de ellos como lo son: Contrato, Carátula y Tabla de Amortización.

CUADRAGÉSIMA. - PARA LA INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: las partes acuerdan que se sujetaran a la jurisdicción de los a los Tribunales de la Ciudad de San José Iturbide, Estado de Guanajuato, renunciando desde este momento al fuero que tuvieran a razón de domicilio, pasado, presente o futuro. En virtud de lo anterior y conformes ambas partes, conocedores de los alcances legales del mismo, lo firman quienes intervinieron en él, a los _____, en la ciudad de San José Iturbide, Estado de Guanajuato, México.

"EL ACREDITANTE"	"**EL ACREDITADO"**
ESTRADA TREJO VIANEY **EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE CAJA POPULAR SAN JOSÉ ITURBIDE, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.**	**SOCIO**